

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 1

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Allgemeines

- Vorstellung
- Organisatorisches
- Sinn & Zweck der Übung
- Mitarbeit und Vorbereitung
- Gesetz und Fallskript
 - Beck'sche Textausgabe, Aktuelle Wirtschaftsgesetze 2026, 27. Aufl. 2026
- Rückfragen

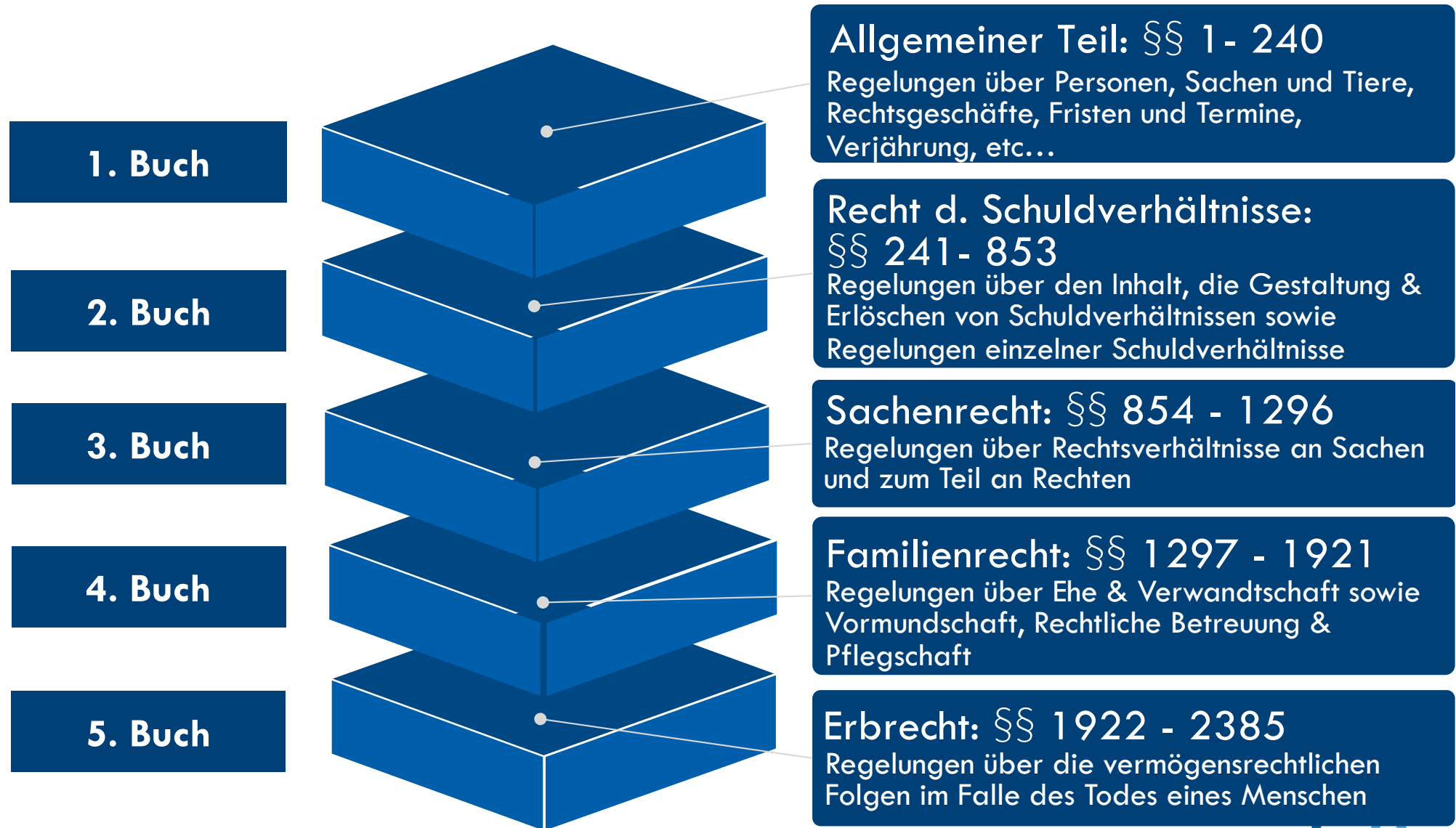


Inhalte der heutigen Einheit

- **Allgemeine Einführung**
 - Anspruchsgrundlagen
 - Exkurs: Trennungs- und Abstraktionsprinzip
 - Gutachtenstil
 - Aufbau der Anspruchsprüfung
 - Einwendungen
 - Übungsfall 1
- **Zustandekommen von Verträgen**
 - Übungsfälle 4, 6,
 - Übungsfall 7 zur Heimarbeit



Der Aufbau des BGB



Anspruchsgrundlagen

Legaldefinition des Anspruchs:

§ 194 BGB: *Das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch),*

- **Funktion**

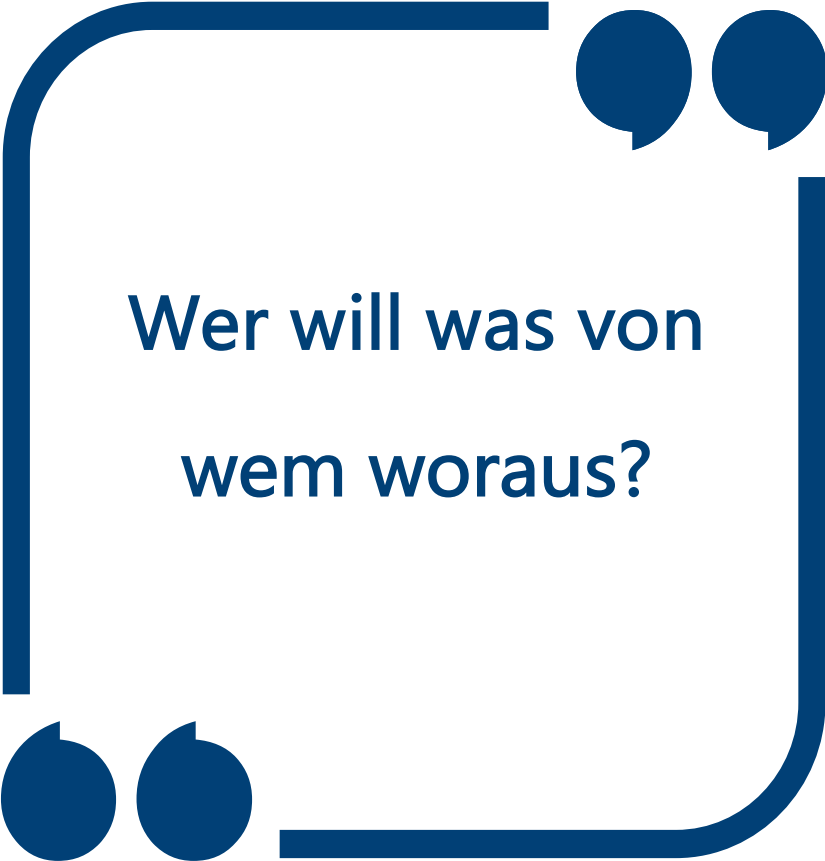
- **Rechtsstaatliche Funktion:** Bürger darf nur zu etwas gezwungen werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt (Art. 20 III GG)
- Gesetzliche Grundlage nennt **Voraussetzungen**, wann eine Verpflichtung, etwas zu tun oder zu unterlassen, besteht.

- **Aufbau**

- Anspruchsgrundlage umschreibt den **Tatbestand** und knüpft daran eine **Rechtsfolge**
- **Tatbestand:** Abstrakte Umschreibung, welcher Sachverhalt vorliegen muss, damit eine bestimmte Rechtsfolge eintritt
- **Rechtsfolge:** Nur wenn die im Tatbestand formulierte Situationsbeschreibung im konkreten **Lebenssachverhalt** (= Sachverhalt der Klausur) verwirklicht ist, löst die Vorschrift die in ihr vorgesehene Rechtsfolge aus.



Die Falllösung



**Wer will was von
wem woraus?**

Wer

“Wer” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsteller (Gläubiger):
Wer verlangt ein Tun oder Unterlassen von einem anderen?

Was

“Was” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsinhalt

Wem

“Wem” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsgegner (Schuldner)

Woraus

“Woraus” zielt auf die Frage nach der Anspruchsgrundlage
Welche Norm könnte das Recht gewähren?



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Exkurs: Trennungs- & Abstraktionsprinzip (1)

Trennungsprinzip:

- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind zwei verschiedene, voneinander zu trennende Rechtsgeschäfte (auch dann, wenn die Rechtsgeschäfte wirtschaftlich eine Einheit bilden)

Abstraktionsprinzip:

- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind unabhängig voneinander wirksam

Kaufvertrag,
§ 433 BGB

- (wirksame)
Einigung



Eigentumsübertragung,
§ 929 S. 1 BGB

- (wirksame) Einigung
- Übergabe
- Kein Widerruf
- **Berechtigung**



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Aufbau des Gutachtenstils

- **Einleitungssatz / Obersatz / Arbeitshypothese**
 - Der Obersatz leitet die Prüfung ein und bezeichnet möglichst genau den möglichen Anspruch („Wer will was von wem woraus?“)
 - „A könnte gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von € 10.- aus § 433 Abs. 2 BGB haben.“
- **Nennung der Voraussetzung(en)**
 - Nennung jeweils einer Voraussetzung des im Obersatz genannten Anspruches, die im Folgenden geprüft werden muss.
- **Definition**
 - Es wird definiert, wann eine Voraussetzung erfüllt ist.
- **Subsumtion**
 - Stimmt der Lebenssachverhalt mit der Definition überein?
- **Ergebnis**
 - Der Ergebnissatz beantwortet die im Obersatz aufgeworfene Hypothese
 - „A und B haben einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen. A hat daher einen Anspruch auf Zahlung Kaufpreises iHv. € 10.- aus § 433 Abs. 2 BGB.“



Übersicht: Prüfungsaufbau

Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

I. Anspruch entstanden

- Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage
- Vorliegen von rechtshindernden Einwendungen

II. Anspruch untergegangen

- Vorliegen von rechtsvernichtenden Einwendungen

III. Anspruch durchsetzbar

- Vorliegen von rechtshemmenden Einwendungen (= **Einreden**)



Einwendungen bei der Prüfung von Ansprüchen

➤ Rechtshindernde Einwendungen

- Ist der Anspruch wirksam entstanden?
 - Gesetzes- bzw. Sittenverstoß (§ 134 BGB/ § 138 Abs. 1 BGB)
 - Geschäftsunfähigkeit (§ 105 Abs. 1 BGB)

➤ Rechtsvernichtende Einwendungen

- Ist der Anspruch untergegangen?
 - Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB)
 - Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB)

➤ Rechtshemmende Einwendungen

- Der Anspruch ist wirksam entstanden und auch nicht untergegangen. Der Anspruch ist nicht durchsetzbar, wenn sich der Schuldner auf die Einwendung *beruft* (= **Einrede**)
 - Verjährung (§ 214 BGB)
 - Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320 Abs. 1 BGB)



Übungsfall 1 - Sachverhalt

Nachdem Victoria (V) die Lehrveranstaltung „Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler“ erfolgreich abgeschlossen hat, möchte sie ihr Exemplar des Buches „Grundzüge des Bürgerlichen Rechts“ verkaufen. Zufällig trifft sie ihren Studienkollegen Karl (K), dem sie von ihren Verkaufsabsichten berichtet. Karl erklärt, dass er interessiert sei, das Buch zu erwerben. Victoria erklärt, dass sie € 10.- für das Buch haben möchte, womit Karl einverstanden ist. Beide kommen überein, dass das Buch am nächsten Tag um 12:00 Uhr in der Mensa gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden soll. Entgegen der Vereinbarung erscheint Victoria am nächsten Tag nicht in der Mensa.

Kann Karl von Victoria Übergabe und Übereignung des Buches verlangen?



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) Victoria ist geisteskrank.
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2021 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2024 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) **Victoria ist geisteskrank.**
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2022 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2025 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Abwandlungen:

1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?

2) Victoria ist geisteskrank.

3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.

4) Karl hat das Buch am 10.03.2021 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2024 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) Victoria ist geisteskrank.
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2022 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2025 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Übungsfall 4

K, die noch immer keine Kaffeemaschine erwerben konnte, ist bei ihrem Freund F zum Kaffeetrinken eingeladen. Da K der Kaffee schmeckt, bietet sie F spontan an, die Kaffeemaschine für € 50 zu kaufen. F überlegt kurz und sagt: „*Na gut, sie gehört Dir*“. Beide verpacken die Maschine und bringen Sie sofort zu K. K verspricht F, das Geld am nächsten Tag vorbeizubringen. Am nächsten Morgen bereut K ihre Entscheidung und sagt F telefonisch, dass sie die Maschine doch nicht haben möchte. F verlangt hingegen die Zahlung von € 50.-.

Hat F gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?



Übungsfall 6

Der K möchte den Wein „Château de Luxe 2010“ für sein Restaurant anschaffen. Er wendet sich daher am 20.10. an mehrere Weingroßhändler mit der Bitte, ihm ein Angebot für die Lieferung von 100 Flaschen dieses Weines zu übersenden. Der Bestbieter V antwortet K am 28.10., dass er die Flaschen zum Gesamtpreis von € 2.500.- liefern kann. Das Schreiben wird am 30.10. um 11:00 Uhr in den Briefkasten des K geworfen. Um 15:00 Uhr, noch bevor K den Briefkasten geleert hat, ruft V den K an und teilt diesem mit, dass er sein Angebot leider nicht aufrecht erhalten könne. Er sei nur mehr bereit, den Wein zu einem Gesamtpreis von € 3.500.- zu liefern. K äußert sich zur Erklärung des V nicht. Sofort leert K seinen Briefkasten und sendet dem V ein Fax, in dem er erklärt, dass er das Angebot des V, nämlich die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- annimmt. Nach Erhalt des Telefaxes erklärt V, er sei nicht zur Lieferung zu einem Gesamtpreis von € 2.500.- verpflichtet.

Kann K von V die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- verlangen?



Übungsfall 6

§ 130

Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden

(1) ¹Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. ²Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.



Ausblick auf die nächste Einheit

- Zustandekommen von Verträgen
 - invitatio ad offerendum
 - Übungsfälle 3, 5
- Anfechtung und Nichtigkeit
 - Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung
 - Anfechtungsgründe
 - Übungsfälle 16, 17, 18
- Trennungs- und Abstraktionsprinzip
 - Übungsfall 8



Übungsfall 7 (zur Heimarbeit)

Der Kunsthändler K erhält von einem privaten Verkäufer V das Angebot zum Ankauf des Bildes „Stilleben mit Blumen“ des Malers A zum Preis von € 10.000.-. Er verfasst sogleich ein Antwortschreiben, in dem er dieses Angebot annimmt. Nachdem er das Schreiben unterschrieben hat, zweifelt er, ob der Ankauf des Bildes wirklich sinnvoll ist. Er beschließt, die Sache noch zu überdenken und lässt das Schreiben auf seinem Schreibtisch liegen. Am nächsten Morgen entdeckt die pflichtbewusste Sekretärin S das Schreiben. Da sie davon ausgeht, dass K das Schreiben irrtümlich nicht in den Postausgang gelegt hat, versendet sie den Brief, ohne bei K nachzufragen. Da K viel beschäftigt ist, hat er die Angelegenheit bald wieder vergessen. Als V das Bild liefert und K zur Zahlung von € 10.000.- auffordert, erwidert K, dass er aufgrund der eigenmächtigen Übermittlung des Schreibens durch S zu nichts verpflichtet sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN